הסכם שותפות — קבוצת לוס גרדיוס

Los Gardios Partner Agreement — הסכם שותפות אוניברסלי לכל הדיסציפלינות

הסכם זה ("ההסכם") נערך ונחתם בין **Los Gardios LTD**, חברה הרשומה כדין בישראל (ח.פ. 516819257), הפועלת בזירה הבינלאומית באמצעות Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה, שמשרדה הרשום ברחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין, באמצעות מורשה החתימה מטעמה, מר עידן אביטן ("הארגון" או "האחזקות"), לבין:

שם השותף: _____

מדינת השותף (Partner's Country): _____

(מדינת השותף הנקובה לעיל קובעת את נספח המדינה (נספח ג') החל על התקשרות זו, כמפורט בסעיף 16 להלן.)

מס' תעודת זהות / דרכון / רישום לאומי: _____

אימות זהות גלובלי — מסמך מאובטח נפרד (חובה): חתימת השותף על הסכם זה מותנית בצירוף, כקובץ נספח מוצפן ומאובטח נפרד ולא כטקסט או תמונה משוקעים בגוף מסמך הסכם זה עצמו, של צילום או סריקה ברורים ותקפים של דרכון בתוקף או תעודת זהות לאומית של השותף ("מסמך הזיהוי הגלובלי"). מסמך הזיהוי הגלובלי מהווה עוגן חובה למניעת הונאה ולאימות זהות במערכת הלדג'ר הווירטואלית Neuron OS, ויישמר על ידי הארגון במערכת מאובטחת ומוגבלת-הרשאות נפרדת ממסמך הסכם זה, בכפוף לדיני הגנת המידע החלים על הארגון ועל השותף. אין בדרישה זו כדי לגרוע מחובות הגילוי וההזדהות האחרות של השותף לפי הסכם זה.

ישות השותף (ככל שקיימת — עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה בע"מ / ישות זרה מקבילה): _____

כתובת: _____

דוא"ל רשמי למסירת הודעות (סעיף 18(ב)): _____

קבוצת ההפעלה (Discipline Group) (פרטיה המלאים נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו)):

☐ מסחר

☐ שיווק

☐ פיתוח

☐ הפקות-קריאייטיב

☐ אחר: _____

מובהר כי "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה חמישית נפרדת. שותף הפועל בתחום פרסום או מכירות יסמן שיווק או מסחר לעיל, לפי העניין, כאשר תת-ההתמחות והתואר המדויקים יירשמו במסמך ההתקשרות הנפרד.

(כל אחד מן הארגון והשותף — "צד", ויחדיו — "הצדדים")

מסמך משפטי רשמי · חסוי

שפת ההסכם ונוסחו המחייב

הסכם זה נערך בשפה העברית, והנוסח העברי הוא הנוסח המקורי, המחייב והמכריע. ככל שהופק או יופק נוסח מקביל בשפה האנגלית, נוסח זה נועד לנוחות בלבד, ובכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או הבדלי פרשנות בין הנוסחים — יגבר הנוסח העברי לכל דבר ועניין.

מבוא (הואיל)

הואיל והארגון פועל כמבנה אחזקות גלובלי המורכב משתי ישויות המופרדות הפרדה קשיחה: Los Gardios Business School (חממת אינקובציה והכשרה סגורה הפועלת תחת מודל צבירת הון וירטואלי מוגן) ו-Los Gardios Enterprise (תאגיד-העל המבצעי, המורכב מקבוצות הפעלה מקבילות ושוות-מעמד: **מסחר, שיווק, פיתוח והפקות-קריאייטיב**), המציעות יחדיו שירותים בתחומי השיווק, העיצוב, המיתוג, הפיתוח הדיגיטלי והאפליקטיבי, המסחר, האי-קומרס ותחומים נוספים ועתידיים;

והואיל והארגון פועל בזירה הבינלאומית, לרבות בישראל, בארצות הברית ובמדינות נוספות;

והואיל ואף קבוצת הפעלה מבין מסחר, שיווק, פיתוח או הפקות-קריאייטיב אינה נהנית מעדיפות מבנית על פני רעותה במדרג, בהכשרה או בארכיטקטורת התגמול של הארגון, והסכם זה מנוסח כך שיחול באופן זהה וללא הפליה על שותף מכל דיסציפלינה, קיימת או עתידית;

והואיל והשותף מבקש להצטרף לארגון כשותף עסקי — שותף לדרך ולרווח — וכל תכליתה של שותפות זו היא השתתפות השותף ברווחים המופקים ממותגי הארגון, מעסקיו ומהתקשרויותיו עם לקוחות, בהיקף הפרויקטים שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, אך ורק על בסיס מודל חלוקת הרווחים הקבוע בהסכם זה, ובמפורש לא כבעל מניות, בעל הון או עובד;

והואיל ועל אף השימוש במונח "שותף" ובמינוחים נלווים לאורך הסכם זה, כוונת הצדדים היא ליחסים של גורמים כלכליים עצמאיים הקשורים בחוזה מסחרי לחלוקת רווחים, ואין בכוונתם ליצור שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או יחסי עובד–מעביד, כמפורט בסעיף 2 להלן;

והואיל והדיסציפלינה, התואר, תחומי האחריות והקטגוריות הגנריות של הכלים והמערכות שבשימוש השותף, וכן שיבוצי הפרויקטים, מיקום השכבה וסטטוס שכבת ביצוע-1 של השותף בכל התקשרות, נקבעים אך ורק ב**מסמך ההתקשרות הנפרד** — מסמך חיצוני להסכם זה, שאינו מצורף אליו ואינו נחתם עמו כמקשה אחת, אלא נחתם בנפרד על ידי השותף או השותפים המעורבים בכל מותג פנימי או התקשרות לקוח ספציפיים בתחילת העבודה עליהם, כהגדרתו בסעיף 1(ו) להלן — מבלי לתקן או לסתור את הוראותיו האגנוסטיות-לדיסציפלינה של הסכם מסגרת זה;

והואיל והתאמות ייחודיות למדינת השותף נקבעות אך ורק ב**נספח ג': נספח מדינה**, מבלי לשנות את גוף הסכם המסגרת;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופרשנות

א. **"הארגון" / "האחזקות"** — Los Gardios LTD, חברה הרשומה בישראל (ח.פ. 516819257), שהיא הישות המתקשרת והחותמת על הסכם זה, יחד עם Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה — לרבות Los Gardios Inc., ישות אמריקאית נפרדת הנמנית עם מבנה האחזקות בלבד ואינה הצד החותם על הסכם זה — וכן כל אחת מקבוצות ההפעלה שלה, חברות בת שלה או חליפיה.

ב. **"בית הספר"** — Los Gardios Business School, חממת אינקובציה והכשרה סגורה הפועלת תחת מודל הון וירטואלי מוגן, המופרדת מבנית ופיננסית מן הארגון, ללא כל זליגת הון או ערבוב נכסים בין השתיים.

ג. **"קבוצת הפעלה" (Discipline Group)** — אחת מקבוצות ההפעלה המקבילות ושוות-המעמד של הארגון: מסחר, שיווק, פיתוח או הפקות-קריאייטיב, וכן כל קבוצת הפעלה נוספת שהארגון יקים בעתיד. "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה נפרדת. קבוצת ההפעלה של השותף נקבעת במסמך ההתקשרות הנפרד (כהגדרתו בסעיף 1(ו)) ואינה משנה את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם מסגרת זה.

ד. **"שותף"** — כל יחיד שהתקבל להשתתף במודל חלוקת הרווחים של הארגון לפי הסכם זה, כשותף עסקי — שותף לדרך ולרווח בפרויקטים שהופקדו בידיו במסגרת הארגון — ללא תלות בקבוצת הפעלה, בשכבה או בתואר. השימוש במונח "שותף" הוא תואר עסקי בלבד, כמשמעותו בסעיף 2 להלן, ואינו מציין שותף בשותפות משפטית, ואינו מקנה זכויות הצבעה, מניות, הון או זיקה קניינית כלשהי בארגון או במבנה האחזקות שלו.

ה. **"תוצרי עבודה" (Work Product)** — כל תוצר, פלט או תרומה אינטלקטואלית שנוצרו, פותחו, חוברו, עוצבו, קודדו, נוסחו, הגו או הופקו בכל דרך אחרת על ידי השותף בקשר לארגון, לבית הספר או לכל מותג, פרויקט או התקשרות עם לקוח, **לרבות אך מבלי למעט**: קוד מקור ותוצרים טכניים; נכסים קריאטיביים (חזותיים, כתובים, קוליים, וידאו או אחרים); קמפיינים וחומרי שיווק ופרסום; אסטרטגיות עסקיות, מסחריות או אסטרטגיות צמיחה; תוכן מכל סוג; עיצובים, מיתוג ומערכות זהות; רעיונות עסקיים וקונספטים; תוצרים ללקוחות; נהלים פנימיים (SOPs), דוחות ותיעוד תהליכים; וכל תוצר אחר מכל דיסציפלינה, בין אם הוא בר-הגנה עצמאית לפי דיני זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או סודות מסחריים ובין אם לאו.

ו. **"מסמך ההתקשרות הנפרד" (Separate Engagement Document)** — מסמך נפרד, החיצוני להסכם זה, שאינו מצורף אליו ואינו נחתם עמו כמקשה אחת ואינו מהווה נספח מנספחיו, ואשר בו נקבעים, פר-שותף ופר-התקשרות ביחס למותג פנימי, פרויקט או התקשרות לקוח חיצונית ספציפיים (להלן: "התקשרות ספציפית"), העניינים הבאים: קבוצת ההפעלה של השותף, תפקידו ותוארו המדויקים, תחומי אחריותו; גילוי הפרויקטים והעיסוקים החיצוניים הקיימים שלו לפי סעיף 3(ד); קטגוריות גנריות של כלים ומערכות שבשימושו ובסיס אישורן, כאמור בסעיף 10(ו); מדדי האיכות הייעודיים-דיסציפלינה החלים על תפקידו; שם המותג/הפרויקט/הלקוח של אותה התקשרות; הגדרת "הרווחים" ושיטת חישובם לאותה התקשרות; מטבע ההתקשרות; קביעת שכבת ביצוע-1 (Layer-1 Execution) בתחילת העבודה; מיקום השכבה של השותף; מועד ההתחלה, מועד תחילתו ופקיעתו של תקופת האינקובציה ("Sandbox"), ככל שחלה; אבני הדרך והתוצרים של אותה התקשרות; סיווג רעיון כקנה מידה תאגידי או פרטי, ככל שרלוונטי; וגילוי ריבוי התקשרויות מקבילות וניגודי עניינים לפי סעיף 4(ז). מסמך ההתקשרות הנפרד נחתם באופן עצמאי על ידי השותף או השותפים המעורבים באותה התקשרות הספציפית, בכל צורה, פורמט או שם תפעולי שהארגון נוהג להשתמש בו לצורך כך מעת לעת (למשל: מסמך מותג, הצעת מחיר ללקוח, חוזה תקשורת עם לקוח, טופס שיוך פרויקט, Statement of Work או מקבילתם), בתחילת העבודה על אותה ההתקשרות הספציפית או

בסמוך לפניה. הסכם מסגרת זה **אינו קובע** את צורתו, מבנהו, תבניתו או שמו התפעולי המדויק של מסמך ההתקשרות הנפרד, ואינו מצרף לו נוסח או תבנית אחידים; תפקידו של הסכם מסגרת זה מסתכם בקביעת התוצאות המשפטיות האוטומטיות הנובעות מחתימת השותף על מסמך כאמור, או מתחילת עבודתו בפועל על ההתקשרות שאליה הוא מתייחס — לרבות, ובעיקר, לפי עוגן חתימת מסמך הלקוח שבסעיף 5(ח1), דוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף 5(ו), ומנגנון האחריות הפנימית המוחלטת מול לקוחות שבסעיף 5(ט). יתר ההיבטים הנוגעים לשותף (מצגי עצמאות, ביטוח, היקף טיפול בנתונים, ספי הוצאה, תקרת התקשרויות במקביל, התנהלות מול לקוחות, הקצאת כלים וציוד, תקופת ריפוי, וכתובת הודעות) מוסדרים כברירות מחדל סטטיות ואחידות בגוף הסכם המסגרת עצמו, החלות אוטומטית על כל שותף ללא צורך בקביעה נפרדת במסמך ההתקשרות הנפרד.

ז. **"נספח ג' — נספח מדינה"** — הנספח הנחתם לפי מדינת השותף הנקובה בעמוד הפתיחה, ובו ההשלמות המחויבות לפי דיני מדינת השותף, כמפורט בסעיף 16 ובנספח ג' להלן. נספח המדינה משלים את הסכם המסגרת ואינו משנה את גופו.

ח. **"נספח ד' — מסמך ייפוי כוח פיננסי"** — הנספח האופציונלי הנחתם רק מקום שהשותף מעניק ייפוי כוח פיננסי כאמור בסעיף 6(ח), ובו פרטי מיופה הכוח, היקף הניתוב, תנאי הפקיעה ופרטי התשלום הרלוונטיים. באין ייפוי כוח כאמור, נספח זה נותר ריק וללא כל תוקף או נפקות. לנוחות המשתמשים, נספח ד' ממוקם בגוף הסכם זה בסמוך לסעיף 6(ח) שממנו נגזר תוכנו, ולא בסוף המסמך לצד נספח ג' (נספח המדינה) המצורף שם; מיקומו הפיזי בהסכם אינו גורע מהיותו נספח לכל דבר ועניין ואינו משנה את תנאי תוקפו.

ט. **"רווחים" (Profits)** — בסיס הרווח הנקי של כל מותג, עסק או התקשרות לקוח, המחושב לאחר ניכוי כלל העלויות הישירות והוצאות התפעול, שממנו מחושב מפל התגמול שבסעיף 6, שכבה על גבי שכבה. רכיבי "הרווחים" של התקשרות נתונה (אילו הכנסות נכללות, אילו קטגוריות הוצאה מנוכות, ותקופת המדידה) נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות. בפרויקטי מזומן ובהתקשרויות לקוח מוחל המפל שבסעיף 6(ג) על הרווחים במישרין, ללא שלב פיצול קבוצתי; במותג פנימי מהווים הרווחים את בריכת המותג הצוותית, המפוצלת תחילה בין קבוצות ההפעלה ונתח הגג התאגידי לפי סעיף 6(ג1), והמפל שבסעיף 6(ג) פועל בתוך נתח הקבוצה המוקצה בלבד.

י. **"שכבה" / "מדרג"** — דרגה במפל חלוקת הרווחים המדורג המתואר בסעיפים 4 ו-6.

יא. **"שכבת ביצוע-1" (Layer-1 Execution)** — שכבת המסירה הביצועית (Hands-On Delivery) של פרויקט מסוים, כפי שנקבעה בכתב לאותו פרויקט לפי סעיף 5, ולעולם לא כתפקיד אישי קבוע.

יב. **"Neuron OS"** — מערכת התשתית, הלדג'ר הווירטואלי והארנקים הפנימית והקניינית של הארגון, המשמשת למעקב אחר הקצאות רווח, יתרות ארנקים והתחשבנות. אזכור Neuron OS הוא אזכור מערכת פנימית קניינית של הארגון עצמו, ואינו מהווה נקיבת שם של פלטפורמה, ספק או טכנולוגיה של צד שלישי.

יג. **"מידע סודי"** — כל מידע הנוגע לארגון, לבית הספר, ללקוחותיהם, לשותפיהם, למתודולוגיות, למודלים פיננסיים, לאסטרטגיות, לארכיטקטורת Neuron OS, לתוכניות ההכשרה או לפרוטוקולים הפנימיים, בין אם נמסר בעל פה, בכתב או נצפה במהלך ההתקשרות. לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל קובץ, תבנית, דוח, נוהל עבודה (SOP) או תוצר מתודולוגי פנימי אחר של הארגון, בהתאם לאיסור הגורף שבסעיף 9(ג1).

יד. **"רעיון בקנה מידה תאגידי" (Enterprise-Scale)** ו**"רעיון בקנה מידה פרטי" (Private-Scale)** — כהגדרתם בסעיף 8 להלן.

טו. **"המטה" (HQ)** — פונקציית הניהול וההנהלה המרכזית של הארגון, הפועלת באמצעות מנכ"ל התאגיד/האחזקות או באמצעות נושא משרה שהואצלה לו סמכות אישור ספציפית בכתב לפי סעיף 11(ד). כל אזכור בהסכם זה של אישור, שיקול דעת או קביעה של "המטה" משמעו אישור, שיקול דעת או קביעה של מנכ"ל התאגיד/האחזקות, או של נושא משרה שהואצלה לו סמכות כאמור הפועל בגדרי אותה האצלה בלבד.

טז. **"מנכ"ל התאגיד / האחזקות" (Conglomerate CEO / Holdings)** — הסמכות הביצועית העליונה של הארגון: המחזיק(ים) בסמכות החתימה וההחלטה הסופית עבור הארגון, על כלל הישויות הנמנות עם מבנה האחזקות שלו, כאמור בסעיף 11(ד).

יז. תארי נושאי משרה בכירים. "מנכ"ל קבוצה (Group CEO)", "סמנכ"ל קבוצה (Group VP)", "סמנכ"ל תפעול (COO)", "מנכ"ל מדינה (Country CEO)" ו"נאמן מלוכה (Royal Member)" הם תיוגים עסקיים-שיווקיים פנימיים של הארגון, המציינים שיוך של שותף עצמאי לשכבת חלוקת רווחים גבוהה יותר במפל התגמול שבסעיף 6(ג), בעלת היקף אחריות גיאוגרפית, תחומית או כלל-ארגונית רחב יותר. תארים אלה משמשים לצורכי זיהוי מסחרי, מיצוג ותקשורת עם השוק בלבד, ואינם מקנים ואינם משקפים מעמד של נושא משרה, עובד, ממונה או מנהל בכפיפות ארגונית כלפי מנכ"ל התאגיד/האחזקות או כלפי כל גורם אחר בארגון; מעמדו המשפטי של כל שותף הנושא תואר כאמור ממשיך להיות מוסדר במלואו ובאופן בלעדי לפי סעיף 2 (שותפות עסקית ברווח). שותף הנושא תואר כאמור נמנה עם שכבת "נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות" לצורך סעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5) אם הוא מיועד לכך במסמך ההתקשרות הנפרד החתום. על אף האמור, נאמן מלוכה שהוכתר אוטומטית לפי סעיף 7(ד) משובץ אוטומטית, עם התקיימות תנאי הדור השלישי, בדרג התפעולי של ראש המחלקה / ראש האגף — היינו, השכבה השלישית (Division) במבנה שבסעיף 4(ב) — ומשתתף מכוח שיבוץ אוטומטי זה בלבד במפל התגמול שבסעיף 6(ג) בשכבה (4) בלבד (ארנק ראש המחלקה), ולא בשכבת המאקרו שבסעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5); שיבוצו הנוסף של אותו שותף בשכבת המאקרו טעון ייעוד נפרד במסמך ההתקשרות הנפרד החתום כאמור בסעיף-קטן זה לעיל. עדכון מסמך ההתקשרות הנפרד לגבי שיבוץ אוטומטי זה הוא דקלרטיבי בלבד ואינו תנאי לזכאותו הכלכלית.

יח. **"פרוטוקול המקור"** — מסגרת ההפעלה והתגמול הפנימית והמחייבת של הארגון, שממנה נגזרים המבנים המשתקפים בהסכם זה (לרבות מדרג השכבות שבסעיף 4 והמפל שבסעיף 6). פרוטוקול המקור הוא מסמך ניהולי פנימי; הוא אינו מצורף להסכם זה ואינו מוטמע בו על דרך ההפניה, ואינו מקים לשותף זכות עצמאית הניתנת לאכיפה. במקרה של סתירה בין הוראותיו המפורשות של הסכם זה לבין פרוטוקול המקור, או של שתיקה בהסכם — יחול כלל הפרשנות שבסעיף-קטן כ' להלן והוראותיו הכתובות של הסכם זה יגברו, בכפוף למנגנון ההסלמה שבסעיף 17(ג).

יט. **ניסוח אגנוסטי-פלטפורמה.** הסכם זה נמנע במכוון מנקיבת שמה של כל תוכנה, פלטפורמה, ספק, רשת פרסום, כלי עיצוב, מודל בינה מלאכותית או מחסנית טכנולוגית ספציפיים. כל ההתייחסויות למערכות, כלים או טכנולוגיות הן גנריות ואדפטיביות (למשל: "טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית", "מערכות למידת מכונה", "פלטפורמות טכנולוגיות, שיווקיות או קריאטיביות מתקדמות"), ותפורשנה ככוללות כל כלי ספציפי שבשימוש הארגון או השותף מעת לעת, כמפורט (באופן גנרי) במסמך ההתקשרות הנפרד.

כ. **פרשנות.** כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד. במקרה של סתירה בין הסכם מסגרת זה לבין הוראה בנספח מצורף (נספח ג' או נספח ד') — יגבר הסכם המסגרת; נספח מדינה (נספח ג') משלים את הסכם המסגרת בעניינים המסורים לו בסעיף 16 בלבד ואינו מתקן את גוף ההסכם. מסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו), הוא מסמך חיצוני ואינו נספח מצורף להסכם זה כלל; הוא קובע עובדות ופרטים פר-התקשרות בלבד במסגרת התוצאות המשפטיות הקבועות בהסכם זה, ואינו רשאי לשנות,

לגרוע או לסתור הוראה כלשהי מהוראות הסכם מסגרת זה — ובמקרה של סתירה נחזית, יגבר הסכם המסגרת. לשון יחיד כוללת רבים ולהפך, ולשון זכר כוללת נקבה, והכול לפי ההקשר.

2. מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון

א. **שותפות עסקית ברווח (B2B) — לא העסקה.** השותף הוא שותף עסקי של הארגון — שותף לדרך ולרווח. שותפות זו מתבטאת בהשתתפות השותף ברווחים המופקים מהפרויקטים, המותגים וההתקשרויות עם לקוחות שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, בהתאם להיקף מעורבותו הפרטנית באותם פרויקטים הספציפיים ולפי מודל חלוקת הרווחים שבסעיף 6 — שותפות בעלייה (Upside) וברווח, ובמסע הארגוני המשותף, ולא בהון, בממשל התאגידי, בהתחייבויות הכלליות או בתקורת הארגון. הארגון אינו מעסיק שכירים לפי הסכם זה: השותף פועל מול הארגון כגורם כלכלי-משפטי עצמאי לכל דבר ועניין, ללא תלות בקבוצת ההפעלה. הארגון מספק לשותף את הגב, המימון, הטכנולוגיה והתשתיות הארגוניות התומכות בפעילותו השותפית, ואילו השותף מתנהל כיישות משפטית-כלכלית עצמאית לחלוטין. **למען הסר ספק ולמניעת כל אי-הבנה: מעמד השותף כאמור אינו מקנה לו זכויות הצבעה, מניות, אופציות, בעלות הונית או זיקה קניינית כלשהי בארגון, במבנה האחזקות שלו או בנכסיו, ואינו הופך אותו לשותף בשותפות משפטית כמובנה בדין.** הבהרה זו נועדה להגן על שני הצדדים ולמנוע כל טענה עתידית לסיווג שותפות זו כיחסי עבודה, כשותפות משפטית מחייבת או כזכאות הונית, ואינה גורעת מאופייה האמיתי של ההתקשרות כשותפות עסקית ברווח.

ב. **מיקור משנה.** השותף רשאי להיעזר בקבלני משנה לביצוע השירותים בפועל, ובלבד שכל קבלן משנה כאמור יעבור בעצמו, טרם תחילת עבודתו, את הליך הסינון וההסמכה הנדרש לפי סעיף 3, ויחתום בעצמו הסכם שותפות מקביל להסכם זה מול הארגון, כשותף עסקי-כלכלי עצמאי בפני עצמו. מנגנון האישור המלא קבוע במדריך השותף.

ג. **אחריות משותפת של ישות השותף.** מקום שהשותף נקב בישות שותף בעמוד הפתיחה, או מוציא חשבוניות לארגון באמצעות ישות כאמור — השותף היחיד וישות השותף אחראים יחד ולחוד לכל התחייבויותיו האישיות של השותף לפי הסכם זה, לרבות סודיות (סעיף 9(א)), אי-שידול (סעיף 9(ב)), אי-חשיפת מתודולוגיה (סעיף 9(ג)), ויתור הזכות המוסרית (סעיף 8(י)) וכלל חובות המחאת הקניין הרוחני (סעיף 8), והשימוש בישות שותף לצורכי חיוב או תשלום אינו מגביל, מפצל, מחליף או ממסך התחייבויות אישיות אלה.

ד. **העדר שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או העסקה;** הצגה מסחרית כלפי צדדים שלישיים. על אף השימוש במונחים "שותף", "הסכם שותפות", "שותף עסקי" או מינוחי חלוקת רווחים לאורך הסכם זה, ובלי לגרוע מאופיו האמיתי של ההסכם כהסכם שותפות עסקית ברווח כמתואר בסעיף-קטן א' לעיל, אין בהסכם זה כדי ליצור, ואף צד אינו מתכוון ליצור, שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות, יחסי אמונאות או יחסי עובד–מעביד בין הארגון לשותף לפי דיני כל מדינה שהיא. "שותף" משמש כתואר עסקי בלבד המתאר את השתתפות השותף במודל חלוקת הרווחים של הארגון. הצגת השותף כלפי גורמים חיצוניים כ"שותף", כבעל מעמד או תואר בכיר בארגון, כנציג מטעם הארגון, או בכל תואר עסקי אחר — אינה מעידה ואינה משנה את משמעות המונח "שותף" והיקפו המשפטי כפי שהובהר בהסכם זה; שימוש בתארים כאמור נועד לפשט את הבנת המודל העסקי-שיווקי בלבד, ואין בו כדי ליצור, להרחיב או לשנות שותפות משפטית, מיזם משותף, סוכנות הדדית, יחסי אמונאות, חבות ביחד ולחוד או יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. סמכותו של השותף לחייב את הארגון בפועל כלפי צד שלישי, או ליטול בשמו התחייבות, מוגבלת בכל עת אך ורק להרשאה המפורשת שניתנה לו בכתב לפי סעיף 11(ד). כל צד הוא ונותר גורם כלכלי עצמאי לכל דבר ועניין.

3. קליטה והכשרה

ד. **גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים במעמד הקליטה.** במסגרת הקליטה, ובטרם תחילת עבודתו בפועל על כל פרויקט או התקשרות מטעם הארגון, יגלה השותף לארגון בכתב, במסגרת מסמכי הקליטה הנהוגים אצל הארגון, את דבר קיומם של כל פרויקט, רעיון עסקי או מיזם חיצוניים שהוא כבר פעיל בהם, או שהוא בעל זכות, עניין או מעורבות בהם, נכון למועד הקליטה. תכלית הגילוי היא לאפשר לארגון לבחון מראש, בטרם תחילת העבודה, ניגוד עניינים אפשרי מול פרויקטי הארגון הפנימיים או מול לקוחותיו. גילוי זה משלים, ואינו גורע מ-, חובת הגילוי השוטפת החלה על השותף ביחס להתקשרויות מקבילות במהלך תקופת ההתקשרות, כאמור בסעיף 4(ז), וכפוף לסמכויות האישור והבדיקה של הארגון לפי סעיף 11.

ה. **חתימה על ההסכם כתנאי מוקדם.** שותף לא יחל בעבודה פעילה על שום פרויקט או התקשרות לקוח של הארגון, ולא ימשוך כנגד ארנק Neuron OS כלשהו, בטרם נחתם הסכם מסגרת זה על ידי שני הצדדים ונמסר לשותף עותק ממנו. דוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף 5(ו) חלה אך ורק על תוספות שיבוץ פרויקט ותנאי תמחור אינקרמנטליים המונפקים תחת הסכם מסגרת חתום, ולעולם לא כתחליף לחתימת הסכם מסגרת זה עצמו.

4. מבנה השכבות והמדרג הארגוני — הפניה

סיווגו של השותף לשכבה, קבוצת הפעלה ומעמד ארגוני, ואופן חישוב חלקו במפל התגמול שבסעיף 6 להלן על בסיס סיווג זה, נקבעים לפי מבנה השכבות והמדרג הארגוני המתואר במלואו במדריך השותף, ואינם משתנים כתוצאה מהצגת השותף כלפי צדדים שלישיים כאמור בסעיף 2(ד) לעיל.

5. השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1

ו. **דוקטרינת "עבודה = הסכמה".** משנחתם הסכם מסגרת זה לפי סעיף 3(ה), תחילת עבודה אקטיבית של השותף על פרויקט או התקשרות לקוח ספציפיים — **בין אם מדובר בפרויקט פנימי ובין אם בהתקשרות לקוח חיצונית** — מהווה הסכמה משפטית מחייבת של השותף לתנאי התמחור, הסיכון ויתר תנאי מסמך ההתקשרות הנפרד החל, ולהכרה ולקבלה מלאה של מלוא היקף האחריות והחשיפה לחבות של השותף לפי הסכם מסגרת זה ביחס לאותה התקשרות הספציפית, בהתאמה לתנאי כל טופס הצעת מחיר או מסמך התקשרות נפרד מול הלקוח החל על אותה התקשרות הספציפית, ככל שקיים — הכול ללא צורך בחתימה ידנית חדשה של כל חברי הקבוצה באותו פרויקט. דוקטרינה זו חלה אך ורק ביחס למסמכי ההתקשרות הנפרדים האינקרמנטליים הנחתמים תחת הסכם מסגרת חתום. למען הסר ספק, האמור בסעיף-קטן זה חל גם מקום שבו מסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי ו/או הסכם ההתנהלות מול הלקוח הנפרד, ככל שרלוונטי לאותה התקשרות, טרם נחתמו בפועל: תחילת עבודתו האקטיבית של השותף על אותו פרויקט או התקשרות לקוח מהווה קבלה מלאה ומחייבת של התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחס לאותה התקשרות, לרבות חובתו לפי סעיף 5(ט), חרף אי-החתימה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מחובת הארגון להחתים את השותף על אותם מסמכים בפועל בהקדם האפשרי.

לוחות זמנים ועדכון מראש על עיכובים

השותף מתחייב לתעד בכתב, מראש ובאופן מדויק, את לוחות הזמנים, אבני הדרך ומועדי המסירה של כל פרויקט או התקשרות שבטיפולו. חל עיכוב צפוי או בפועל במועד כלשהו — יעדכן השותף את הארגון באופן יזום ובכתב, מוקדם ככל האפשר

בנסיבות העניין, תוך פירוט הסיבה לעיכוב, כדי לאפשר לארגון להיערך בהתאם. עיכוב שעודכן כאמור מראש ובתום לב לא ייחשב, כשלעצמו, להפרת הסכם זה. פירוט מלא של מנגנון רצועות הזמן החל לפי סעיף זה קבוע במדריך השותף.

ט. **אחריות פנימית מוחלטת בהתנהלות מול לקוחות חיצוניים.** שותף המבצע פעילות מול לקוחות חיצוניים של הארגון נושא, כלפי הארגון וכהתחייבות פנים-ארגונית עצמאית ומוחלטת מכוח הסכם מסגרת זה, באחריות מלאה להתנהלותו המקצועית מול אותו לקוח: פעולה במקצועיות, איסור מתן התחייבות, מצג, הנחה או הבטחה בלתי מורשים בשם הארגון מעבר לסמכותו המוגדרת, הקפדה על אחידות המסרים והתקנים המקצועיים של הארגון בתקשורת מול אותו לקוח, ואיסור השמצת הארגון, מותגיו, שותפיו או לקוחותיו. התחייבות פנים-ארגונית זו קיימת וחלה במלואה בכל מקרה, באופן עצמאי, בין אם נחתם ובין אם לא נחתם באותו מקרה הסכם ההתנהלות מול הלקוח הנפרד — היא נוספת עליו ואינה מותנית בקיומו. במקביל, ככל שהשותף מבצע פעילות מול לקוחות חיצוניים, חלה עליו גם מסגרת ההתנהלות מול לקוחות הנפרדת של הארגון, הנחתמת על ידי כל שותף המשתתף בפועל בהתקשרות לקוח קונקרטית ומסדירה את ההתחייבות הישירה כלפי הלקוח עצמו — לרבות, מקום שקיים, טופס הצעת מחיר ללקוח החל על אותה התקשרות. תחילת העבודה בפועל של השותף על אותה התקשרות, כאמור בסעיף-קטן ו׳ לעיל, מהווה קבלה מלאה של היקף האחריות והחבות של השותף כאמור, בהתאמה מלאה לתנאי טופס הצעת המחיר או מסמך ההתקשרות הנפרד מול הלקוח באותו מקרה ספציפי. פרוטוקולי אינטראקציה ייעודיים לתפקיד נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד.

6. תמורה — חלוקת רווחים בלבד

א. **חלוקת רווחים בלבד; שלילת שכר, ריטיינר והון.** התמורה היחידה של השותף מאת הארגון לפי הסכם זה היא אחוזים מרווחים נקיים לפי המפל שבסעיף-קטן ג׳ להלן. אין ולא תהיה לפי הסכם זה כל משכורת חודשית, ריטיינר מכל סוג, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון. כל האחוזים, המדרגות, המפלים והארנקים בהסכם זה מתייחסים אך ורק לחלוקת רווחים נקיים (Net Profit Distribution) מן הפעילות הכלכלית הספציפית; בשום תנאי אין בהסכם זה כדי להקנות מניות (0% הון), בעלות הונית או זיקה קניינית בנכסי חברת האחזקות הראשית. האמור בסעיף-קטן זה חל על התמורה המשולמת לשותף על ידי הארגון בלבד, ואינו חל על הסדר ייפוי הכוח הפיננסי שבסעיף-קטן ח׳ להלן, אשר עניינו תשלום שכר קבוע לשותף על ידי גורם חיצוני לארגון שאינו הארגון עצמו, ואשר אינו מהווה משכורת, ריטיינר, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון.

ב. **תשלום כנגד חשבונית מס כדין בלבד.** בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לשיעור הרווח המדויק שנצבר לשותף ושוקף בארנקי Neuron OS שלו, מופקת פקודת העברת הון. השותף יוציא חשבונית מס כדין כשותף עסקי-כלכלי עצמאי כנגד הארגון בגין חלקו ברווחים, וחלוקת הרווחים תבוצע אך ורק כנגד חשבונית או קבלה חוקית ותקפה בהתאם לדין החל. ביצוע התשלומים לפי הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, וכן — באופן נפרד ומצטבר, כחובת ציות עצמאית של השותף, ומבלי לשנות את הדין המהותי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפי סעיף 15(ד) — לדיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף, כמפורט בסעיף 14 ובנספח ג׳.

ג. **מפל התגמול (The Waterfall).** הרווחים (כהגדרתם בסעיף 1(ט), וכפי שפורטו פר-התקשרות לפי סעיף 4(ה)) המופקים מכל מותג, עסק או התקשרות לקוח מחולקים בחמש (5) השכבות הבאות, בסדר זה בלבד, באופן זהה בכל קבוצות ההפעלה, בשיטת גזירת אחוז קבוע מתוך היתרה שנותרה מהשלב הקודם. סדר השכבות, שמותיהן, מספרן (חמש (5) שכבות, שכבות (1) עד (5) שלהלן) והמתמטיקה המפורטת שלהלן הם הסדר, השמות, המספר והחישוב הממצים והמחייבים במפל התגמול לפי

הסכם זה, גוברים וקובעים ביחס לכל ניסוח, מיספור, כינוי או חישוב אחר המופיע במסמך ניהולי פנימי כלשהו של הארגון, לרבות פרוטוקול המקור כהגדרתו בסעיף 1(יח), בהתאם לכלל הבכורה הקבוע באותו סעיף:

(1) **שכבת הביצוע (Execution Layer):** עשרים אחוזים (20%) מן הרווחים של אותה התקשרות, המחולקים בין השותפים שהוגדרו כשכבת ביצוע-1 באותה התקשרות.

(2) **ארנק מנהל הפרויקט (Project Manager Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (1).

(3) **ארנק מנהל הצוות (Team Manager Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (2).

(4) **ארנק ראש המחלקה (Department Head / HOD Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (3).

(5) **נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות (Royal Members / Group CEOs / COOs / Country CEOs):** היתרה שלאחר (4) (כארבעים ואחד אחוזים (כ-41%) מן הרווחים של אותה התקשרות), המחולקת כדלקמן: כל דרג מאקרו בכיר הפעיל בשרשרת שמעל אותה התקשרות — בהתאם לרמת פריסת המשפך באותו מחוז או מדינה, וכפי שיועד במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי — גוזר עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שהגיעה אליו, שכבה אחר שכבה, והשארית הסופית שלאחר גזירת כלל דרגי המאקרו ננעלת בקופת חברת האחזקות (Holdings Treasury) כרזרבת ההשארה (Retention) הסופית של האחזקות.

מקום שבהתקשרות נתונה לא יועד שותף לשכבה מסוימת, נתח אותה שכבה נותר בקופת האחזקות לאותה התקשרות ואינו מוקצה מחדש לשכבה אחרת או לשותפים בשכבות אחרות, אלא אם מסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות קובע במפורש אחרת. המפל ממשיך בשכבות נוספות ככל שנדרש על פי המבנה הארגוני, לפי **מנגנון עליית השאריות בין ישויות**: מקום שההתקשרות מתנהלת בתוך ישות בת, קבוצה או שלוחה, עולה השארית במעלה מבנה הישויות, כאשר הדרג המנהל של כל ישות בדרך (לרבות מנכ"ל קבוצת הבת) גוזר עשרים אחוזים (20%) מן השארית שהגיעה אליו בטרם תמשיך במעלה המבנה, עד נעילת השארית הסופית בקופת האחזקות כאמור.

ח. **ייפוי כוח פיננסי — הפניה.** השותף רשאי לנתב חלק מיתרת ארנקו האישי, בשיעור שלא יעלה על עשרים אחוזים (20%) מיתרת אותו ארנק, למיופה כוח שהוא שותף פעיל אחר בארגון, בכפוף לתנאים ולנוהל הקבועים בנספח ד׳ המצורף להסכם זה. אין באמור כדי ליצור מנגנון תשלום נוסף מטעם הארגון עצמו, כאמור בסעיף-קטן א׳ לעיל.

יא. **קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment).** מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ד), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט׳, או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

7. תקני ביצועים

ה. **תקני איכות ותקופת ריפוי סטטית.** השותף יבצע את השירותים ברמה מקצועית ההולמת את קבוצת ההפעלה ואת תפקידו, ויתמיד בעדכניות וברלוונטיות בתחומו. מקום שהארגון מזהה ליקוי איכות או ביצועים מהותי, הנבדל מהפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח), ימסור הארגון לשותף הודעה בכתב המתארת את הליקוי, ולשותף תעמוד תקופת ריפוי אחידה של ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום מסירת ההודעה לתיקון הליקוי, בטרם מיצוי תוצאות לפי הסכם זה — למעט הפרות סודיות, אי-שידול או

אי-חשיפת מתודולוגיה, המוסדרות בלעדית בסעיף 9, וכן למעט הפרת חובות קניין רוחני, המוסדרת בלעדית בסעיף 8. המטה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מראש בכתב, לקבוע תקופת ריפוי ארוכה יותר לתפקיד או לליקוי ספציפיים; קיצור תקופת הריפוי האחידה טעון הסכמת השותף בכתב.

8. קניין רוחני — בעלות והמחאה

א. **ברירת המחדל: בעלות הארגון בכל תוצרי העבודה.** ככלל ברירת מחדל, כל תוצר עבודה, רעיון עסקי או קניין רוחני שהגה, יצר, פיתח או חיבר השותף בקשר לפעילותו בארגון, למותגיו, לפרויקטיו, למערכותיו או ללקוחותיו — **לרבות, ומבלי למעט, קוד, נכסים קריאטיביים, גרפיקה, עיצובים, קמפיינים, אסטרטגיות, תוכן, מסמכים ורעיונות עסקיים, מכל סוג וסוג** — שייך במלואו ובאופן בלעדי לארגון ממועד יצירתו, כ"יצירה מוזמנת" (Work Made For Hire), ואין לשותף כל זכות, בעלות או זיקה קניינית בו, אלא ורק במידה שהתקיים מנגנון החריג שבסעיף-קטן ב' להלן. ברירת מחדל זו חלה על כל תוצרי העבודה שנוצרו בקשר לפעילות השותף בארגון, לרבות תוצרי עבודה שהופקו במסגרת שיבוץ לפרויקט, מותג או לקוח לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החתום, אשר בעלותם עוברת לארגון באופן אוטומטי ומיידי עם תחילת העבודה בפועל עליהם כאמור בסעיף 5(ו) ("עבודה = הסכמה"), ולפי מנגנוני ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית שבסעיפים-קטנים ט'–י' להלן.

ב. **מחויבות השותף.** בחתימה על הסכם זה, השותף מתחייב לפעול בהתאם לכללי הקניין הרוחני של הארגון במלואם — לרבות מנגנון האישור לקנה מידה פרטי, כלל החסימה ההרמטי החל על לקוחות ורשת הקשרים של הארגון, מנגנון המחאת הזכויות והוויתור על זכויות מוסריות — הכול כמפורט במדריך השותף.

9. סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה

א. **מחויבות השותף.** בחתימה על הסכם זה, השותף מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת על כל מידע סודי של הארגון; לא לשדל, לפנות אל או להשתמש בלקוחות, בשותפים או בספקים של הארגון לטובת כל מיזם חיצוני; לא לחשוף לכל גורם חיצוני את מתודולוגיית הארגון, נהלי עבודתו או ארכיטקטורתו הטכנית; ולנקוט אמצעי מנע סבירים להגנת מידע סודי, נתוני לקוחות והרשאות גישה שהופקדו בידיו. הכללים המלאים — לרבות מנגנון הניתוק האוטומטי תוך 60 שניות והיקף החובות השורדות לאחר עזיבה — מפורטים במדריך השותף.

ב. הארגון משקיע משאבים, זמן וממון ניכרים, ובאופן שוטף ומתמשך, בכל היבט המאפשר לשותף לפעול ולהצליח במסגרתו — ובכלל זה: בתשתית הטכנולוגית והלדג'ר הפנימי (Neuron OS) המנהלים את הקצאות הרווח ואת נתוני כל שותף; בבניית תבניות העבודה, נהלי העבודה (SOPs), מאגרי הקבצים והמתודולוגיה הקנייניים שהשותף מוכשר ומורשה לעשות בהם שימוש; בהכשרתו וקליטתו של השותף עצמו, וכל שותף נוסף שיביא, במסלולי ההכשרה של בית הספר; בפיתוח המותגים, המוניטין והקשרים העסקיים עם לקוחות הארגון שמהם נגזרות הזדמנויות הרווח של השותף; ובמנגנוני אבטחת המידע, הביטוח והגנת הנתונים הנדרשים מכל שותף לפי סעיף 10. תיאור מלא ומפורט של היקף השקעה זו מובא במדריך השותף.

ג. השקעה זו היא נכס משותף לארגון ולכלל השותפים, שהצלחתה של ההתקשרות בין הצדדים תלויה בשמירתו. השותף מתחייב שלא לפגוע בה, ומכיר בכך שפגיעה זדונית באחד ממשאבי הארגון — ובכלל זה גזילת לקוחות, ספקים או שותפים בניגוד לסעיף 9(ב), חשיפה, הדלפה או ייצוא של מידע סודי או מתודולוגיה קניינית בניגוד לסעיף 9(א) ו-(ג), הפרת חובות

הקניין הרוחני שבסעיף 8, או פגיעה זדונית בנתוני הארגון או במערכותיו — פוגעת לא רק בארגון אלא בכלל קהילת השותפים הנשענת על אותה השקעה משותפת.

ד. **פיצוי בגין פגיעה כאמור.** הפר השותף התחייבות מהתחייבויותיו לפי סעיף 8 (קניין רוחני), 9(א)–(ג) (סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה) או 10 (הגנת מידע ואבטחה) להסכם זה, ישלם השותף לארגון פיצוי מוסכם, המהווה אומדן מוקדם, כן ובתום לב, של מינימום הנזק שגורמת הפרה כאמור, בסך שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים (100,000 ₪) בגין כל הפרה (או שווי הסכום במטבע מדינת השותף, לפי השער היציג של בנק ישראל במועד ההפרה) — וזאת ללא צורך בהוכחת גובה הנזק בפועל, וכרצפה בלבד: ככל שנזקו הממשי של הארגון עולה על סכום זה, רשאי הארגון לתבוע את מלוא הנזק שנגרם לו בפועל. סכומים המגיעים לארגון לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז מכל סכום שטרם שולם לשותף, כאמור בסעיף 6(יא) להלן.

ה. **תיקון מזערי.** נקבע על ידי ערכאה או בורר מוסמכים כי הסכום הקבוע בסעיף-קטן ג׳ אינו אכיף במלואו בנסיבות מסוימות — הוא יופחת אך ורק במידה המזערית הנדרשת להפיכתו לאכיף, ולא יבוטל כליל.

ו. **יישוב סכסוכי סודיות.** סכסוכים לפי סעיף 9 זה כפופים למנגנון יישוב הסכסוכים שבסעיף 15.

10. הגנת מידע וחובות אבטחה

א. **מחויבות השותף.** בחתימה על הסכם זה, השותף מתחייב ליישם אמצעי אבטחה מנהליים, טכניים וארגוניים סבירים להגנת מידע סודי ונתוני לקוחות; להודיע לארגון בכתב בתוך ארבעים ושמונה (48) שעות מרגע היוודע לו על כל אירוע אבטחה או חשד לכזה; ולקיים כיסוי ביטוחי של אחריות מקצועית ו/או סייבר בגובה של לא פחות מ-150,000 דולר ארה"ב לאירוע, מקום שהוא ניגש בפועל לנתוני לקוחות או חברה. הכללים המלאים קבועים במדריך השותף.

ב. **שימוש בכלים ובפלטפורמות בלתי מאושרים.** שימוש בכלי, בפלטפורמה, בתוכנה או בטכנולוגיה שלא אושרו כאמור במדריך השותף, לרבות שימוש בחשבון אישי של השותף, אשר במסגרתו הוזן, אוחסן, עובד או נחשף בפועל מידע סודי, נתוני לקוח או תוצר עבודה של הארגון — מהווה הפרה מהותית של הסכם זה והפרת אבטחה חמורה, כמוה כהפרת סעיף 9(א) לכל דבר ועניין, לרבות לעניין סעיף 9(ד). כללי האישור המלאים לשימוש בכלים כאמור קבועים במדריך השותף.

11. סמכויות, קול וקבלת החלטות

א. **קול וסמכות.** לדעתו ולקולו של כל שותף משקל ממשי בדיוני המחלקה והצוות, אך אין באחוזי הרווח או במעמד השכבה של השותף כדי להקנות לו זכויות הצבעה בעלות תוקף משפטי מחייב על ממשל הארגון. הסמכות הסופית לחייב את הארגון חוזית נתונה בלעדית למנכ"ל התאגיד/האחזקות, הרשאי להאציל בכתב סמכויות ספציפיות לנושאי משרה נקובים; אין להסתמך על סמכות נחזית של נושא משרה מעבר למאושר בכתב במרשם ההאצלות. הפירוט המלא במדריך השותף.

ה. **שיפוי הדדי.**הבהרה במילים פשוטות: הוראה זו משמעה שכל צד מגן על הצד האחר מפני נזק כספי שייגרם לו כתוצאה מתביעה של צד שלישי, במידה שאותו נזק נגרם באשמתו של הצד הראשון עצמו — כלומר, אם ההתנהלות הרשלנית, המפרה או הפוגענית של צד אחד גוררת תביעה חיצונית כנגד הצד האחר, הצד שגרם לנזק הוא שיישא בעלות ההגנה מפניה ובתוצאותיה. בהתאם לכך, ובאופן מחייב מבחינה משפטית: כל צד ישפה ויגן על הצד האחר מפני תביעות צד שלישי, הפסדים והוצאות סבירות הנובעים מ-(1) רשלנות או זדון של הצד המשפה, (2) שימוש השותף בחומרי צד שלישי בלתי מורשים, מפרים או נטולי רישיון בתוצרי עבודתו, או (3) הפרה מהותית של הסכם זה על ידי צד, והכול במידה שהתביעה, ההפסד או ההוצאה נגרמו במעשי או במחדלי הצד המשפה. חובה זו חלה באופן אחיד על כל קבוצות ההפעלה.

ו. **הגבלת אחריות.** כל צד יהיה אחראי כלפי משנהו לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הסכם זה או בקשר אליו, בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף-קטן זה. אחריותו המצטברת של כל צד כלפי משנהו כאמור לא תעלה על סך חלוקת הרווחים הכולל ששולם או עומד לתשלום לשותף לפי כלל מסמכי ההתקשרות הנפרדים שלו שהיו בתוקף בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו לתביעה, לרבות, מקום שהשותף מנהל מספר התקשרויות במקביל, הסך המצטבר על פני כולן; תביעה שאינה מיוחסת למסמך התקשרות נפרד ספציפי תחושב לפי הסך המצטבר האמור באותה תקופה. תקרה זו פועלת באופן הדדי לטובת שני הצדדים.

תקרה זו אינה חלה על הקטגוריות הבאות, הנותרות תחת אחריות מלאה וללא תקרה:

(1) הפרות סודיות, אי-שידול, אי-חשיפת מתודולוגיה או חובות המחאת קניין רוחני (לפי סעיף 9(ד)), לרבות תוצאות רשלנות אבטחתית כאמור במדריך השותף המהוות הפרת סעיף 9 כאמור שם;

(2) תביעות מרמה או זדון;

(3) תביעות הארגון בגין נטישת התחייבויות ללא חפיפה נאותה לפי סעיף 12(ג) או בגין הפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח);

(4) נזק מהותי שנגרם כתוצאה מרשלנות, מהתנהגות פסולה או מהתנהלות בלתי הולמת של השותף — בין בהתקשרות מול לקוח חיצוני (לרבות הפרת חובות ההתנהלות המקצועית שבסעיף 5(ט)), בין במותג או בפרויקט פנימיים של הארגון, ובין בכל הקשר תפעולי או ארגוני אחר (להלן: "נזק מהותי מרשלנות").

חריג הנזק המהותי מרשלנות שבפסקה (4) נועד לשקף את העובדה שהיקף הפגיעה הפוטנציאלית בארגון — בין כלפי לקוח יקר-ערך ומתמשך ובין במסגרת מותג או פרויקט פנימיים — אינו נגזר, וממילא אינו מוגבל, בהכרח מהיקף הרווחים שהפיק אותו שותף הספציפי עד לאותו מועד (כגון שותף חדש יחסית בעל רווחים מצטברים נמוכים או אפסיים, ובפרט בתקופת האינקובציה שבסעיף 6(ד1)). החריגים שבפסקאות (1)–(4) מוגבלים לקטגוריות המנויות לעיל בלבד, ואינם מהווים ביטול גורף של התקרה לכל תביעה אחרת.

ז. **כוח עליון.** אף צד לא יישא באחריות לעיכוב או אי-ביצוע הנובעים מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, לרבות אסון טבע, מלחמה, מגפה, פעולה שלטונית, השבתה רגולטורית או כשל תשתיתי רחב שאינו נובע מרשלנותו של אותו צד, ובלבד שהצד הנפגע מסר הודעה מיידית בכתב ושב לבצע את התחייבויותיו בהקדם האפשרי. כוח עליון אינו פוטר מחובות הסודיות, אי-השידול או הקניין הרוחני של השותף, השורדות בכל מקרה. עיכוב או אי-זמינות המוצדקים לפי סעיף-קטן זה אינם מהווים הפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח).

12. סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית

א. **אופי הסיום.** סיום ההתקשרות לפי הסכם זה הוא פירוק או יציאה מהתקשרות שותפית-מסחרית בין גורמים כלכליים עצמאיים, ובמפורש איננו פיטורים, התפטרות או סיום יחסי עובד–מעביד, אשר אינם מתקיימים בין הצדדים כאמור בסעיף 2.

ב. **סיום ללא עילה — מודל הודעה מוקדמת מדורג.** כל צד רשאי לסיים הסכם זה ללא עילה בהודעה מוקדמת בכתב, שמניינה נקבע לפי שכבתו הגבוהה ביותר של השותף בכלל מסמכי ההתקשרות הנפרדים הפעילים שלו במועד ההודעה:

(1) **שותף ביצוע (Execution Partner)** — שלושים (30) ימים;

(2) **מנהל צוות (Team Manager)** — שישים (60) ימים;

(3) **ראש המחלקה (Department Head / HOD) ומעלה — לרבות נאמני מלוכה, מנכ"לי קבוצות, סמנכ"לי תפעול ומנכ"לי מדינות** — תשעים (90) ימים.

לגבי כל שכבת ביניים שאינה נקובה במפורש לעיל, תחול רצועת ההודעה של השכבה הנקובה הקרובה ביותר **שמתחתיה במדרג השכבות שבסעיף 4(א)** — קרי, השכבה הנקובה הסמוכה בעלת התגמול והבכירות הנמוכים יותר באותו מדרג, ולא לפי סדר הופעתן בטקסט סעיף-קטן זה. כך למשל, מנהל פרויקט — שכבה (2) במדרג שבסעיף 4(א), הממוקמת בין שכבת הביצוע לארנק מנהל הצוות — כפוף לרצועת ההודעה של שכבת הביצוע, קרי שלושים (30) ימים, אלא אם נקבעה לו במפורש רצועת הודעה שונה במסמך ההתקשרות הנפרד החתום. ההודעה תימסר בכתב לפי סעיף 18(ב), ואין בה כדי לגרוע מן החובות השורדות שבסעיף 13.

ג. **חובת חפיפה והעברת ידע.** במהלך תקופת ההודעה המוקדמת חלה על השותף חובה מחייבת לבצע חפיפה מסודרת והעברת ידע מלאה בכל הפרויקטים הפעילים שבטיפולו — לרבות העברת קבצים, נתונים, סטטוסים, הרשאות ותיעוד תהליכים — לגורם שיורה הארגון, ולהשלים בתום לב את התחייבויותיו הכתובות התלויות ועומדות. **נטישת התחייבויות ללא חפיפה נאותה מהווה הפרה מהותית** של הסכם זה, על תוצאותיה: סנקציות כלכליות בהתאם לזכות הקיזוז וההשבה הקבועה בסעיף 6(יא) בלבד (ולא כאמצעי מיידי וחד-צדדי הקודם לקביעה כאמור שם), חשיפה לאחריות נזיקית מלאה בגין אובדן לקוחות או פגיעה בנכסי הארגון, ועילה להפעלת תוצאות ההפרה המהותית הקבועות בסעיף 12(ז)(1)(ג) להלן, לרבות סיום ההסכם לאלתר בכפוף לתקופת הריפוי הנקובה שם.

ד. **מועדי תשלום בתקופת ההודעה ולאחריה.** חלוקת רווחים שוטפת שנצברה ולא שולמה עדיין ממשיכה להיות מסולקת אוטומטית במחזור החודשי הרגיל שבסעיף 6(ז), לרבות במהלך תקופת ההודעה ולאחר הסיום ביחס לסכומים שנצברו קודם לסיום, בכפוף למכניקת הצבירה שבסעיף 13(ב).

ה. **העדר זכאות מעבר לרווחים שנצברו.** מאחר שהשותף אינו מזרים לארגון הון, קרן או השקעה כתנאי כניסה, ואינו מחזיק בזיקה הונית לפי הסכם זה — אין לשותף כל תביעה ל"השבת קרן" או מושג דומה בעת עזיבה: לא קיים הון מושקע להשבה. זכאותו היחידה של השותף לפי הסכם זה בעת עזיבה היא לחלוקת רווחים שנצברה כדין לפי סעיף 6 עד מועד הסיום בפועל, המחושבת לפי סעיף 13(ב) ומסולקת לפי סעיפים 6(ז) ו-12(ד), בכפוף לזכויות הקיזוז וההשבה של הארגון לפי סעיף 6(יא). השותף אינו נושא בהפסד כספי אישי מעבר לעלות ההזדמנות של רווחים שטרם נצברו, ולעולם אינו חב אישית לארגון בגין ביצועים שליליים, העדר רווחיות או הפסד של פרויקט או מותג.

ו. **מחווה שבשיקול דעת לאחר עזיבה.** אם במועד סיום שיבוצו של השותף בפרויקט או במותג ספציפיים טרם הופק באותו פרויקט רווח בר-חלוקה לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החל, אין לשותף חלוקת רווחים שנצברה בגין אותו פרויקט למועד העזיבה. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להכיר ולשלם לשותף שעזב חלק מרווח שיופק לאחר מכן מאותו פרויקט, המיוחס לתרומתו טרם עזיבתו, כאילו נותר משובץ בתקופת המדידה הרלוונטית. זוהי מחוות רצון טוב בלבד, שאינה מקימה זכאות מחייבת, אינה מקנה הון, בעלות או זיקה קניינית מכל סוג, ואינה מקימה לשותף תביעה או זכות לפיצוי אם הארגון יימנע ממנה.

ז. **סיום בעילה.**

(1) על אף סעיף-קטן ב' לעיל, הארגון רשאי לסיים הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לשותף וללא תקופת ההודעה המדורגת, מקום שהשותף: (א) הפר את סעיף 9 (סודיות, אי-שידול או אי-חשיפת מתודולוגיה) או את חובות המחאת הקניין הרוחני שבסעיף 8; (ב) ביצע חבלה, זיוף נתונים, מרמה או הדלפה מהסוג המפעיל את ניתוק הגישה לפי סעיף 9(ד); או (ג) לא ריפא הפרה מהותית של הסכם זה (לרבות ליקוי איכות או ביצועים מהותי לפי סעיף 7(ה), או נטישה ללא חפיפה לפי סעיף-קטן ג' לעיל) בתוך תקופת הריפוי שנקבעה לפי סעיף 7(ה), או, בהעדר תקופה נקובה, בתוך תקופת ריפוי סבירה שצוינה בהודעת הארגון.

(2) ניתוק הגישה המיידי לפי סעיף 9(ד) הוא מענה אבטחתי הנבדל מסיום ההסכם ואינו מסיים אותו כשלעצמו; מקום שההתנהגות שהובילה לניתוק מהווה גם עילה לפי סעיף-קטן זה, רשאי הארגון, בנוסף ובנפרד, לסיים את ההסכם לאלתר. סיום בעילה אינו פוטר את הארגון מתשלום חלוקת רווחים שנצברה כדין עד מועד הסיום, המחושבת לפי סעיף 13(ב) ובכפוף לקיזוז לפי סעיף 6(יא), ואינו גורע מזכות הארגון לפיצויים מוסכמים או ממשיים לפי סעיף 9(ד) בגין ההפרה שביסוד הסיום.

ח. **הפרת רצועת זמן.** עיכוב בלתי מודע מראש, אי-זמינות או אי-עמידה בהתחייבות כתובה ותחומה בזמן לפי סעיף 5(ז), מהווים הפרה חוזית, מכל קבוצת הפעלה, והם עשויים לגרור סנקציות כלכליות בהתאם לזכות הקיזוז וההשבה הקבועה בסעיף 6(יא) וחשיפה לאחריות נזיקית, במנותק ובנוסף לכל תוצאה לפי סעיפים-קטנים ב' או ז' לעיל.

ט. **פטירה או אובדן כושר של שותף יחיד.** מקום שהשותף הוא יחיד אשר נפטר, או שרופא מוסמך קבע כי הוא סובל מאובדן כושר קבוע השולל ממנו את היכולת לבצע שירותים לפי הסכם זה — הסכם זה וכל מסמכי ההתקשרות הנפרדים הפעילים מסתיימים אוטומטית, בתוקף ממועד הפטירה או הקביעה, ללא תקופת ההודעה המדורגת שבסעיף-קטן ב'. חלוקת רווחים שנצברה כדין עד אותו מועד, המחושבת לפי סעיף 13(ב), תשולם לעיזבון השותף, לנציגו החוקי או לזכאי כדין לפי דיני הירושה החלים, כנגד הצגת אסמכתאות להנחת דעת הארגון (צו קיום צוואה, צו ירושה או מסמך מקומי מקביל), ובכפוף לזכויות הקיזוז לפי סעיף 6(יא). חובות הסודיות (סעיף 9(א)), אי-חשיפת המתודולוגיה (סעיף 9(ג)) והמחאת הקניין הרוחני (סעיף 8) שורדות וממשיכות לחייב את עיזבון השותף או נציגו ביחס למידע סודי או לתוצרי עבודה שבחזקתם או בשליטתם, באותה מידה שבה היו שורדות סיום מרצון. אין בהסכם זה כדי להקנות ליורש, לעיזבון או לנציג זכות להמשיך בביצוע שירותים, לרשת את תפקיד השותף או להתקבל כשותף חלופי; המשך כאמור טעון הסכם חדש שייחתם בנפרד עם הארגון.

13. חובות לאחר סיום

א. **הוראות שורדות.** ההתחייבויות הבאות שורדות את סיומו או פקיעתו של הסכם זה ללא הגבלת זמן, או לתקופות הנקובות בהן: סודיות (סעיף 9(א)); אי-שידול (סעיף 9(ב)); אי-חשיפת מתודולוגיה, לרבות איסור הייצוא המוחלט (סעיפים 9(ג)–(ג1)); כלל ההבחנה בין המותר לאסור לאחר עזיבה (סעיף 9(ג2)); הפיצויים המוסכמים והוראות ההפרדה (סעיפים 9(ד)–(ז)); כלל חובות המחאת הקניין הרוחני, לרבות הכלל ההרמטי בדבר לקוחות ורשת הארגון (סעיף 8); הוראות יישוב הסכסוכים והדין החל (סעיף 15); זכות הקיזוז וההשבה (סעיף 6(יא)); וכל חוב תמורה שנצבר וטרם שולם לפי סעיף 6.

ב. **תוצרים סופיים בלבד; צבירה בסיום באמצע פרויקט.** בהתאם לסעיף 8(יג), בעת סיום זכאי השותף אך ורק לתמורה שכבר נצברה ועומדת לתשלום לפי הסכם זה ומסמכי ההתקשרות הנפרדים החתומים; לשותף אין זכות גישה נמשכת למודלים, למסמכי אסטרטגיה, לארכיטקטורת Neuron OS או למתודולוגיה. לגבי שותף שהתקשרותו הסתיימה בעודו משובץ להתקשרות פעילה שטרם נמסרה, "רווחים שנצברו" לצורך סעיף-קטן זה משמעם:

(1) לגבי אבן דרך, תוצר או תקופת חיוב שהושלמו וחויבו ללקוח (או, במותג פנימי, הוכרו כהכנסה) לפני מועד הסיום — מלוא חלקו השכבתי של השותף ברווחים המיוחסים לאותו חלק שהושלם וחויב/הוכר, מחושב לפי סעיף 6(ג) ומסולק במחזור ההתחשבנות החודשי הרגיל;

(2) לגבי עבודה שבוצעה אך טרם חויבה או הוכרה כהכנסה במועד הסיום — חלק יחסי מהרווחים המיוחסים באופן סביר לשיעור היקף העבודה המוסכם שהשלים השותף בפועל עד אותו מועד, כפי שיקבע המטה בסבירות ובתום לב על יסוד אבני הדרך, התוצרים או ההיקף המתוארים במסמך ההתקשרות הנפרד החל, והוא ישולם לאחר שאותו חלק יחויב בפועל ללקוח (או יוכר כהכנסה), במחזור ההתחשבנות החודשי שלאחר החיוב או ההכרה; וכן

(3) לא נצברת ולא מגיעה כל חלוקת רווחים בגין חלק מהיקף ההתקשרות שטרם בוצע על ידי השותף במועד הסיום, בין אם הושלם לאחר מכן על ידי שותף אחר או על ידי הארגון ישירות ובין אם לאו.

ג. **השבת חומרים וגישה.** עם הסיום, ישיב השותף לאלתר או ישמיד את כל המידע הסודי וחומרי הארגון שבחזקתו, והרשאות הגישה שלו למערכות Neuron OS יבוטלו — מבלי לגרוע ממנגנון ניתוק הגישה לפי סעיף 9(ד) מקום שהופעל קודם לכן.

14. אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף

א. **אחריות בלעדית של השותף.** השותף אחראי באופן בלעדי ומלא ל: (1) מיסויו במדינתו, לרבות רישום, דיווח ותשלום בכל מדינה שבה הוא תושב מס או חב במס; (2) עמידה ברגולציה המקומית החלה עליו; (3) עמידה בדיני העבודה וההתקשרות הקבלנית המקומיים החלים עליו; ו-(4) הוצאת חשבוניות כדין לפי הדין המקומי שלו. **הארגון אינו נושא בכל אחריות משפטית לציות המקומי של השותף.** השותף ימציא, לפי דרישה, כל אישור תושבות מס, טופס פטור אמנה או תיעוד מקביל הנדרש לארגון לצורך עמידה בחובות ניכוי במקור; בהעדר תיעוד תקף, רשאי הארגון לנכות במקור בשיעורים הסטטוטוריים החלים.

ב. **ייעוץ מקומי — רשות, לא תנאי.** השותף רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבל ייעוץ מקצועי מקומי (משפטי, מיסויי וחשבונאי) בטרם ההתקשרות ובמהלכה; קבלת ייעוץ כאמור אינה תנאי כניסה להסכם זה ואינה תנאי להמשך תוקפו.

ג. **חלון התארגנות.** לשותף מוקנה חלון התארגנות של עד שלושים (30) ימים ממועד תחילת עבודתו בפועל להשלמת רישומיו והסדרי הציות המקומיים שלו (לרבות הקמת ישות מחייבת לצורכי הוצאת חשבוניות). אין בחלון זה כדי לדחות או לגרוע מחובות הסודיות, הקניין הרוחני והאבטחה של השותף, החלות מן היום הראשון.

15. יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

א. **שלב יישוב פנימי מקדים (רשות, בהסכמה בלבד).** בטרם פנייה לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב' להלן, רשאים הצדדים — בהסכמה הדדית בכתב בלבד — להביא מחלוקת, סכסוך או תביעה הנובעים מהסכם זה, מהפרתו, מסיומו או מתוקפו, תחילה ליישוב פנימי-חסוי בפני שותף בכיר מוסכם מתוך הארגון, בדרך של גישור או פיוס שאינו מחייב. שלב זה הוא וולונטרי לחלוטין: אין צד חייב להסכים לו, כל צד רשאי לפרוש ממנו בכל עת, ואין בו כדי לעכב, להתנות או לגרוע מזכותו של כל צד לפנות במישרין לבוררות המקצועית החיצונית כאמור. הושג בשלב זה הסכם פשרה בכתב וחתום — יחייב את הצדדים ככל חוזה; לא הושגה הסכמה, או בחר צד שלא לפנות לשלב זה או לפרוש ממנו — יובא הסכסוך לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב'.

ב. **בוררות מקצועית חיצונית חסויה — הפורום המחייב; זהות הבורר.** כל מחלוקת, סכסוך או תביעה כאמור שלא יושבו בהסכמה יוכרעו סופית ובאופן מחייב בבוררות מקצועית חיצונית יחידה, המתנהלת בדלתיים סגורות ובחיסיון מלא. מנגנון זה נועד, בין היתר, להגן על סודות מסחריים, מודלים פיננסיים, אסטרטגיות Neuron OS ונתוני קמפיינים של הארגון מפני חשיפה פומבית, והוא חל באופן זהה על כל קבוצות ההפעלה. הבורר יהיה בעל מקצוע חיצוני, ניטרלי ובלתי תלוי, שאין לו זיקה, ניגוד עניינים או תלות כלכלית עם מי מהצדדים, ושאינו נמנה עם הארגון או עם מבנה האחזקות שלו, המוסכם על שני הצדדים. לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר בתוך שלושים (30) ימים ממסירת דרישת הבוררות בכתב, ימונה הבורר, לבקשת מי מהצדדים, בידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית (או גוף בוררות מוסדי מוכר אחר הפועל בישראל, ככל שהמוסד האמור חדל לפעול), מבין רשימת הבוררים המקצועיים שלו, בהתאם לכלליו. הכרעת הבורר סופית ומחייבת את הצדדים לכל דבר ועניין,

והם מתחייבים בזאת לקיימה מרצון, במלואה ובלא דיחוי, מבלי להידרש להליך אכיפה נוסף. הליך הבוררות כולו, לרבות עצם קיומו, חסוי.

ב1. **מיצוי החיסיון למרב הניתן בדין.** מבלי לגרוע מסעיף-קטן ג', במקרה שבו נדרשת פנייה לבית משפט אך ורק לצורך אכיפת פסק בוררות, קבלת סעד זמני או דחוף, או ביקורת שיפוטית מצומצמת על תקינות הליך הבוררות — ככל שהדין הפרוצדורלי המקומי מתיר זאת — יפעלו הצדדים במשותף להגשת ההליך תחת חיסיון, בדלתיים סגורות או בהשמטת פרטים חסויים וקנייניים של הארגון, במידה המרבית האפשרית בנסיבות העניין.

ג. **סמכות שיפוט ייחודית — בתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.** כל הליך משפטי שאינו כפוף לבוררות שבסעיפים-קטנים א'–ב' לעיל, או הנדרש בקשר אליה — לרבות תובענה לאכיפת פסק בוררות או לביטולו, בקשה לסעד זמני או דחוף, וכל הליך משפטי אחר בקשר להסכם זה — יהיה נתון לסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד. סמכות שיפוטו של כל בית משפט זר נשללת בזאת במפורש, והצדדים מוותרים על כל טענת פורום לא נאות ביחס לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

ד. **הדין החל.** על הסכם זה, פרשנותו, תוקפו וכל סכסוך בקשר אליו — לרבות הדין המהותי שיחול בבוררות — יחול דין מדינת ישראל בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו. האמור בסעיף-קטן זה אינו גורע מתחולתם המצטברת והנפרדת של דיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף על עמידת השותף בחובותיו שלו לפי סעיף 6(ב), סעיף 14 ונספח ג'; דינים אלה חלים כחובות ציות עצמאיות של השותף במקביל לדין הישראלי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפיו, ואינם משנים את הדין המהותי החל על ההסכם עצמו לפי סעיף-קטן זה ואינם גורעים מסמכות השיפוט הבלעדית שבסעיף-קטן ג' לעיל.

ה. **שרידות מקום שדין מקומי קוגנטי קובע פורום אחר.** ככל שדין קוגנטי החל על השותף קובע, באופן שאינו ניתן להתניה, כי סוג תביעה מסוים יידון בפורום אחר — תידון אותה תביעה ספציפית בלבד בפורום המחויב על פי אותו דין, תוך החלת הדין המהותי שבסעיף-קטן ד' במידה המרבית שאותו פורום מתיר, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בתוקפם של סעיפים-קטנים א'–ד' ביחס לכל תביעה, סכסוך או צד אחרים, אשר יוסיפו לחול במלואם.

16. תחולה בינלאומית ונספח מדינה

א. **מנגנון נספח המדינה.** התאמות ייחודיות למדינת השותף נעשות **אך ורק** באמצעות נספח מדינה (נספח ג') הנחתם פר-שותף בהתאם ל"מדינת השותף" הנקובה בעמוד הפתיחה. גוף הסכם המסגרת אחיד וגלובלי ואינו משתנה פר-שותף לעולם; נספח המדינה משלים אותו בעניינים המנויים בסעיף-קטן ב' בלבד, ואינו רשאי לתקן, לגרוע או לסתור את הוראות הסכם המסגרת.

ב. **תוכן נספח המדינה.** נספח ג' הנחתם לכל שותף עוסק **אך ורק** במדינת השותף ובמכניקת הבנקאות והתשלומים הנדרשת לביצוע התשלום לשותף בפועל, לרבות פרטי חשבון הבנק, SWIFT/IBAN ובנק מתווך, ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית מכל מדינה שהיא; נספח ג' אינו עוסק בתושבות המס של השותף, בהגנות קוגנטיות מקומיות, בדרישות הגנת מידע מקומיות או בטיפול במס עקיף (מע"מ, חיוב הפוך או מקבילותיהם) — כל אלה נתונים לאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף מכוח סעיף 14, ואין בהיעדרם מנספח ג' כדי לגרוע מאחריות זו.

ג. **ברירת מחדל.** כל עוד לא נחתם נספח ג' עבור השותף, בסיס ברירת המחדל של הסכם זה מניח שותף עצמאי שבסיסו בישראל, ואין באי-חתימת הנספח כדי לגרוע מחובות השותף לפי סעיף 14.

ד. **אין עקיפה של סעיף 15.** נספח המדינה משלים ואינו מחליף את מנגנון יישוב הסכסוכים, הדין החל וסמכות השיפוט שבסעיף 15, אלא במידה המזערית שדין קוגנטי מחייב ביחס לסוג תביעה ספציפי לפי סעיף 15(ה).

17. תיקונים וטיפול בחריגים

א. **דרישת כתב.** שום תיקון, שינוי או חריגה מהסכם זה אינם תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו בידי שני הצדדים. שינויים בעל פה בטלים לפי סעיף 5(ז).

ב. **תיקוני נספחים.** תיקונים לנספח ג׳ או לנספח ד׳ כפופים לאותה דרישת כתב וחתימה, ואינם מצריכים חתימה מחודשת על הסכם מסגרת זה — ובלבד שאין בתיקון כדי לשנות הוראה מהוראות הסכם המסגרת עצמו, דבר שאינו מותר. תיקון או עדכון של מסמך ההתקשרות הנפרד נעשה ישירות בין הצדדים הנוגעים בדבר לאותה התקשרות, מחוץ להסכם מסגרת זה ומבלי שהדבר טעון חתימה מחודשת עליו, ובכפוף לדרישת הכתב הכללית שבסעיף-קטן א׳ לעיל ולכלל רצועות הזמן המוחלטות שבסעיף 5(ז).

ג. **הסלמת סתירות מול פרוטוקול המקור.** כל סתירה נחזית בין הסכם זה לבין פרוטוקול המקור (סעיף 1(יח)) תוסלם להכרעת בעלי הארגון / מנכ"ל התאגיד בטרם יישום כל חריגה; שום נושא משרה מתחת לדרג זה אינו מוסמך להכריע בסתירה כאמור באופן חד-צדדי.

ד. **הצלבה מול מרשם ההאצלות.** כל סמכות אישור מואצלת המופעלת לפי סעיף 11(ד) בקשר לתיקון תאומת מול מרשם ההאצלות הפנימי בטרם ייחשב התיקון כמאושר כדין.

מדריך השותף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

א. השותף מצהיר ומאשר כי קרא ועיין במלוא מסמך "מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס" ("מדריך השותף"), הנמסר לו בד בבד עם הסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כי הבין את תוכנו וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו במלואן. מדריך השותף מפרט, בין היתר, את אופן הקליטה וההכשרה, מבנה השכבות והמדרג הארגוני, אופן ההשתתפות בפרויקטים, כללי הביצועים והצמיחה, ואת האופן שבו הארגון מנהל, משתמש ומאבטח את מידעו, מערכותיו ומשאביו.

ב. למען הסר ספק, מדריך השותף הוא מסמך נפרד מ"פרוטוקול המקור" כהגדרתו בסעיף 1(יח) להסכם זה. פרוטוקול המקור ממשיך לשמש מסגרת ניהולית פנימית של הארגון בלבד, כאמור באותו סעיף; מדריך השותף, לעומת זאת, מוטמע בזאת במפורש בהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו כלפי השותף. מדריך השותף הוא בגדר "מידע סודי" כהגדרתו בסעיף 1(יג) להסכם זה, וחלות עליו במלואן חובות הסודיות שבסעיף 9.

ג. הארגון רשאי לעדכן את מדריך השותף מעת לעת, ככל שיידרש לצורך התאמת הפעילות התפעולית השוטפת, ובלבד שמסר לשותף הודעה מוקדמת ובכתב על כל שינוי מהותי בו זמן סביר לפני כניסתו לתוקף. עדכון כאמור לא יגרע מהזכויות המהותיות של השותף הקבועות בגוף הסכם זה, ולא ישנה את תנאי התמורה (סעיף 6), הסודיות והקניין הרוחני (סעיפים 8-9), או הפיצוי המוסכם (סעיף 9(ד) לעיל), אלא בהסכמת השותף מראש ובכתב.

ד. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראה במדריך השותף להוראה בהסכם זה, תגבר הוראת הסכם זה.

18. הוראות כלליות

א. **ההסכם הממצה.** הסכם זה, יחד עם נספחיו החתומים (נספח ג' ונספח ד', לפי העניין) ומדריך השותף המוטמע בו כאמור בסעיף 17 לעיל, מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בעניינו, ומחליף כל הבנה, דיון או הסכם קודמים או מקבילים, בכתב או בעל פה, בעניין זה. מסמך ההתקשרות הנפרד, ככל שנחתם ביחס להתקשרות ספציפית כלשהי, הוא מסמך חיצוני להסכם זה כאמור בסעיף 1(ו), ואינו נכלל בהסכמה הממצה שבסעיף-קטן זה ואינו נספח מנספחיו; תוצאותיו המשפטיות לפי הסכם זה קמות מכוח הוראות הסכם זה עצמו, ולא מכוח הכללתו של אותו מסמך בהסכמה הממצה.

ב. **הודעות — כתובת ברירת מחדל סטטית.** כל הודעה בכתב הנדרשת או המותרת לפי הסכם זה (לרבות הודעת סיום לפי סעיף 12(ב), גילוי ניגוד עניינים לפי סעיף 4(ז) והודעת אירוע אבטחה לפי סעיף 10(ב)) תימסר, כברירת מחדל וללא צורך בקביעה נפרדת, לכתובת ולדוא"ל הנקובים בעמוד הפתיחה של הסכם זה, באמצעות דוא"ל עם אישור קבלה, שליח או דואר רשום, אלא אם צד מסר בכתב לצד האחר כתובת עדכנית אחרת. הודעה תיחשב כנמסרה עם אישור הקבלה, או, בדוא"ל, עם השיגור — בהעדר הודעת כשל מסירה בתוך עשרים וארבע (24) שעות.

ג. **המחאה; חליפים.** למעט מיקור-משנה של ביצוע השירותים בפועל, המוסדר בתנאיו הספציפיים והממצים בסעיף 2(ב) לעיל, השותף אינו רשאי להמחות, להאציל או לבצע במיקור משנה הסכם זה או זכות או חובה לפיו ללא הסכמת הארגון מראש ובכתב, שתינתן או תיאסר לפי שיקול דעת הארגון; המחאה בניגוד לסעיף זה בטלה. הארגון רשאי להמחות הסכם זה, כולו או חלקו, לישות חליפה במסגרת מיזוג, ארגון מחדש או מכירת עיקר הפעילות הרלוונטית, בהודעה בכתב לשותף. בכפוף לאמור, הסכם זה מחייב ומזכה את חליפיהם ונמחיהם המורשים של הצדדים.

ד. **העדר ויתור.** הימנעות או שיהוי של צד במימוש זכות לפי הסכם זה אינם ויתור עליה, ומימוש חלקי או חד-פעמי של זכות אינו שולל כל מימוש אחר או נוסף שלה או של זכות אחרת. ויתור תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם בידי הצד המוותר, וויתור במקרה אחד אינו ויתור במקרה אחר או עתידי.

ה. **עותקים; חתימה אלקטרונית.** הסכם זה וכל נספח ניתנים לחתימה בעותקים, שכל אחד מהם ייחשב מקור וכולם יחד מסמך אחד. חתימות המועברות אלקטרונית (לרבות PDF סרוק ופלטפורמות חתימה אלקטרונית מוכרות) תקפות ומחייבות כחתימות מקור בדיו.

ו. **הפרדה כללית.** ככל שהוראה מהוראות הסכם זה, שאינה מוסדרת במנגנון ההפרדה הייעודי שבסעיף 9(ה), תימצא בטלה או בלתי אכיפה — יתר ההוראות יעמדו בתוקפן המלא, וההוראה הבטלה או הבלתי אכיפה תתוקן במידה המזערית הנדרשת להפיכתה לאכיפה תוך שימור תכליתה המקורית.

ז. **הערות והסכמות פרטניות (מזכר דברים).** להלן, ורק להלן, יתועדו בכתב ובחתימת שני הצדדים כל גילוי של פרויקט או עיסוק חיצוני קיים העלול להעמיד ניגוד עניינים בין השותף לארגון, תנאי מוקדם, התחייבות מיוחדת או הסכמה פרטנית נוספת שהוסכמו בין הארגון לבין השותף באופן ספציפי בקשר להתקשרותם, ושאינם מוסדרים במפורש בגוף הסכם המסגרת האחיד או במסמך ההתקשרות הנפרד — לרבות גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים של השותף לפי סעיף 3(ד), ותנאים מוקדמים או התחייבויות מיוחדות שסוכמו בעת ההתקשרות. רישום כאמור אינו משנה, גורע או סותר הוראה כלשהי מהוראות הסכם המסגרת האחיד, ואינו מהווה נספח מנספחי ההסכם; הוא משמש לתיעוד עובדתי בלבד של הסכמות ספציפיות שהושגו מול השותף הספציפי החתום על הסכם זה, בחתימת נושא משרה מוסמך מטעם הארגון לפי סעיף 11(ד), ובהתאם לדרישת הכתב הכללית שבסעיף 17(א). העדר רישום כלשהו במסגרת סעיף-קטן זה מעיד כי לא הוסכמה כל הסכמה פרטנית נוספת מעבר

להוראות הסכם המסגרת האחיד ומסמך ההתקשרות הנפרד, ואין בהעדר רישום כאמור כדי לגרוע מזכויות הארגון או מחובות השותף לפי יתר הוראות הסכם זה.

(שטח לרישום חופשי של הסכמות פרטניות, ככל שקיימות:)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____

חתימת נושא משרה מוסמך או מורשה חתימה מטעם הארגון: _____ תאריך: _____

19. חתימות, אימות זהות ופרטי תשלום

עבור הארגון:

Los Gardios LTD, מספר ישות 516819257

מורשה חתימה: **עידן אביטן**

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת הארגון (Organization Stamp)

עבור השותף:

שם: _____

מספר ישות (ככל שקיים): _____

חתימה: _____

תאריך: _____

חותמת השותף (Partner Stamp)

פרטי בנק / תשלום (לצורך סילוק חלוקת הרווחים): נקבעים במלואם, פעם אחת ובאופן בלעדי, בפרק הבנקאות ומכניקת התשלומים בנספח ג' (נספח מדינה) החתום על ידי השותף, ואינם נדרשים למילוי חוזר כאן; ראו נספח ג' להלן.

אישור קריאת מדריך השותף. השותף מאשר בזאת כי קרא את מדריך השותף שנמסר לו בד בבד עם הסכם זה, כי הבין את תוכנו, וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו במלואן, כאמור בסעיף 17 להסכם זה.

חתימת השותף לאישור קריאת מדריך השותף: _____ תאריך: _____

נספח ד': מסמך ייפוי כוח פיננסי (אופציונלי — למילוי רק במידת הצורך)

(נספח זה ממוקם כאן, בגוף הסכם זה, בסמוך לסעיף 6(ח) לעיל שממנו נגזר תוכנו המהותי, לנוחות השימוש; ראו סעיף 1(ח). הנספח רלוונטי ומחייב אך ורק כאשר השותף מעניק ייפוי כוח פיננסי כאמור באותו סעיף. באין הסדר כאמור — אין צורך למלא נספח זה, והוא נותר חסר תוקף וללא נפקות.)

רצף מילוי וחתימה מחייב — מניעת הונאה. נספח זה ימולא ויוחתם אך ורק לפי הרצף הבא, המהווה תנאי לתוקפו: **ראשית**, מיופה הכוח הנחזה ימלא את חלקו בנספח (לרבות שיעור הניתוב המבוקש) ויחתום עליו. **לאחר מכן ורק לאחר מכן**, יועבר

הנספח, כשהוא חתום בחלקו על ידי מיופה הכוח, אל השותף (המייפה) עצמו באופן ישיר, אשר ימלא בעצמו ובאופן אישי — ולא באמצעות מיופה הכוח, מנהלו, או כל גורם אחר מטעמו — את שמו המלא, פרטי חשבון הבנק שלו ומסמך הזיהוי הגלובלי שלו כאמור בעמוד הפתיחה של הסכם זה, ויחתום באופן אישי. **נספח שבו מנהל, מיופה כוח או כל גורם אחר חתם בשם השותף, מילא את פרטיו, או צירף מסמכי זיהוי מטעמו — בטל ומבוטל מעיקרו, נחשב הונאה ארגונית חמורה, ומפעיל באופן מיידי את מנגנון ניתוק הגישה תוך 60 שניות שבסעיף 9(ד).**

שם השותף (המייפה): _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של השותף (המייפה) — צורף כנספח מוצפן נפרד כאמור בעמוד הפתיחה:

צורף☐

שם מיופה הכוח: _____

מעמד מיופה הכוח בארגון:

☐

שותף פעיל בארגון

☐

אינו שותף בארגון — טעון אישור חריגה כאמור בסעיף 6(ח)

(פרטי האישור: _____)

מספר זהות / דרכון / מספר עוסק או ישות של מיופה הכוח: _____

מסמך הזיהוי הגלובלי של מיופה הכוח — צורף כנספח מוצפן נפרדצורף: ☐

כתובת ופרטי התקשרות של מיופה הכוח: _____

אחוז ארנק חלוקת הרווחים המנותב למיופה הכוח (**עד 20% מיתרת ארנק חלוקת הרווחים האישי של השותף בלבד, כאמור בסעיף 6(ח)** — ולא 20% מסך מאגר הרווחים הכולל של ההתקשרות):

_____ %

תיאור ההטבה החיצונית, ככל שקיימת, המתקבלת מאותו מיופה כוח, או ציון כי ייפוי הכוח ניתן ללא תמורה: _____

מסגרת זמן לייפוי הכוח, ככל שנקבעה (או ציון כי הוא ללא מגבלת זמן): _____

תנאים נוספים ותנאי פקיעה, ככל שנקבעו: _____

חשבון התשלום היחיד לתשלום מלוא הסכום (סמן):

☐

חשבון השותף

☐

חשבון מיופה הכוח

פרטי חשבון מיופה הכוח — יש למלא **אך ורק** אם סומן לעיל "חשבון מיופה הכוח". אם סומן "חשבון השותף", התשלום יבוצע לחשבון הבנק הנקוב בפרק הבנקאות שבנספח ג' (בסוף ההסכם), ואין למלא פרטים כאן:

שם בעל החשבון: _____

שם הבנק: _____

מספר חשבון / IBAN: _____

קוד SWIFT / BIC: _____

מספר עוסק / ישות לצורך הוצאת חשבונית: _____

תנאי תשלום מיוחדים (שני חשבונות נפרדים), ככל שאושרו: _____ (טעון חתימת בכיר בארגון להלן)

תאריך תחילת תוקף ייפוי הכוח: _____

חתימת השותף (המייפה): _____ תאריך: _____

חתימת מיופה הכוח: _____ תאריך: _____

חתימת בכיר בארגון (לאישור טכני-וריפיקטיבי ולאישור חריגות, ככל שנדרשות):

_____ תאריך: _____

ט. **מגבלות הוצאה והתקשרות — תקציב פר-מותג/פרויקט ואישור בכיר.** כל הוצאה בקשר למותג, לפרויקט או להתקשרות כלשהי תבוצע במסגרת תקציב ספציפי שנדרש ואשר הוקצב לאותו מותג, פרויקט או התקשרות בתחילת פעילותו, ולא מעבר לו. כל הוצאה כאמור טעונה תיעוד מלא הן במסמך הפיננסי הרשמי של אותו מותג, פרויקט או התקשרות, והן במערכת Neuron OS, וכן טעונה אישור מראש מאת נושא משרה בכיר בארגון או ממיופה כוח שהוסמך מטעמו לצורך כך. שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, לא יחייב את הארגון בהוצאה, בחוזי ספקים או בכל התחייבות חוזית או כספית אחרת החורגת מהתקציב המוקצב כאמור, ללא אישור מוקדם ופרטני בכתב כאמור לעיל.

י. **עלויות כלים, רישיונות וציוד.** ככלל, השותף נושא בעלות כלי העבודה והציוד הסטנדרטיים ההולמים את הדיסציפלינה שלו. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להחזיר עלויות ספציפיות או לספק כלים או מערכות ברישיון ארגוני.

יא. **קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment).** מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ד), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט', או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

נספח ג': נספח מדינה (Country Annex)

(תבנית מסגרת ריקה — תושלם ותיחתם פר-שותף, בהתאם ל"מדינת השותף" הנקובה בעמוד הפתיחה של ההסכם. נספח זה משלים את הסכם המסגרת בעניינים המנויים בסעיף 16(ב) בלבד, ואינו מתקן את גוף ההסכם.)

שם השותף: _____

מדינת השותף: _____

(נספח זה עוסק אך ורק בפרטי המדינה והבנקאות הנדרשים לביצוע התשלום לשותף בפועל. אחריות השותף למיסוי, לרגולציה, לדיני העבודה המקומיים ולדיני הגנת המידע החלים עליו במדינתו היא בלעדית וחלה עליו מכוח סעיף 14 להסכם, ללא צורך במעקב, גבייה או תיעוד אקטיביים של הארגון אחר עמידתו בהם; אין בהעדרם של פרטים אלה מנספח זה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף לפי סעיף 14. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים לחלוטין, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית, בכל מדינה שהיא, על יסוד פרטי הבנקאות שלהלן בלבד.)

בנקאות ומכניקת תשלומים (המקום היחיד והבלעדי לפרטי הבנק של השותף לצורך הסכם זה)

שם המוטב בחשבון: _____

כתובת המוטב: _____

מטבע חשבון הבנק המקבל: _____

שם הבנק וכתובתו: _____

IBAN / מספר חשבון: _____

סוג חשבון: _____

מספר בנק/סניף (Routing, מקומי, ככל שרלוונטי): _____

קוד SWIFT / BIC: _____

בנק מתווך / קורספונדנט (שם, כתובת, SWIFT), ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות: _____

הערות תשלום מקומיות נוספות (עמלות, ימי סליקה, מגבלות מטבע): _____

חשבון זה הוא חשבון התשלום המחייב. מלוא חלוקת הרווחים לשותף תסולק לחשבון הבנק הנקוב בפרק זה בלבד, אלא אם סומן להלן והוסדר אחרת בנספח ד':

אושר תשלום לשני חשבונות נפרדים לפי נספח ד' (ייפוי כוח פיננסי) — ככל שסומן, פרטי החשבון הנוסף והחלוקה בין השותף למיופה הכוח מפורטים בנספח ד' החתום, והתשלום יבוצע בהתאם לו.☐

חתימה עבור הארגון: _____ תאריך: _____

חתימת השותף: _____ תאריך: _____